

1500654-90.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... trocadas e o carro era produto de furto em data anterior. Todos foram conduzidos à delegacia. Na ocasião, ela disse morar em São Paulo e vinha a Santos visitar amigos.

Sabia que o veículo era de origem ilícita e que as placas estavam trocadas. Era um dublê. A ré estava nervosa no momento da abordagem.

O veículo já estava com as placas adulteradas. As placas originais não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500654-90.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500654-90.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2048856/2019 - 07º D.P. SANTOS - 02º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INGRID DE LIMA CARDOSO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO: Aos 01 dias do mês de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente

Judiciário _____

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

Apegado aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição.

Divaldo Franco - Joanna De Ângelis

Vistos, etc.

INGRID DE LIMA CARDOSO, foi denunciado como incurso no artigo 311, caput, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Isto porque em data que não se pode precisar, mas entre 22 de janeiro e 17 de fevereiro de 2019, em localidade não precisa, mas no Estado de São Paulo, adulterou sinais identificadores do veículo Honda Civic LXR, prata, 2016/2016, de placas GIZ7886/São Paulo/SP, chassi 93HFB9640GZ235214. No dia 17 de fevereiro de 2019, por volta de 16h50min, na Avenida Doutor Carlos Alberto Curado, 3.700, José Menino, em Santos, INGRID DE LIMA CARDOSO conduzia, em proveito próprio, o veículo Honda Civic LXR, prata, 2016/2016, de placas GIZ7886/São Paulo/SP, chassi 93HFB9640GZ235214, que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Luiz Callandrelli Junior.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 53.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Um depoimento foi colhido durante a instrução.

Foi decretada a revelia do réu às fls. 160. Ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Ian Simões Sampaio, policial militar, estava em patrulhamento de rotina, quando a condutora do veículo percebeu a polícia e realizou manobra para se evadir.

Feita a abordagem, constatou que as placas do veículo estavam trocadas e o carro era produto de furto em data anterior. Todos foram conduzidos à delegacia. Na ocasião, ela disse morar em São Paulo e vinha a Santos visitar amigos.

Sabia que o veículo era de origem ilícita e que as placas estavam trocadas. Era um dublê. A ré estava nervosa no momento da abordagem.

O veículo já estava com as placas adulteradas. As placas originais não foram encontradas. Não sabe se a ré já adquiriu o carro com as placas adulteradas.

Acredita que o furto do carro não era tão recente, pois a seguradora já havia ressarcido o dono; já estava em nome da seguradora.

Não tenho certeza acerca da dinâmica dos acontecimentos.

Concluindo, somente existem as palavras de um único policial, contra os interesses da ré. Mesmo assim, não se alicerçam em nenhum outro elemento de prova, colhido no processo (ou fora dele). A palavra do militar está perfeita e totalmente isolada no contexto probatório. E mesmo se considerado em si próprio, esse depoimento não é tão seguro assim, pois não revela como o veículo chegou às mãos da ré.

Não se duvida que a acusada tenha, realmente, praticado o delito pelo qual foi denunciada. No entanto, somente indícios há nesse sentido; as provas se apresentam vazias e inconcludentes.

Até aqui, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que a ré tenha mesmo cometido o crime descrito na denúncia.

Assim sendo, a falta de provas deve favorecer-lá, posto que ninguém pode ser

condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO a ré INGRID DE LIMA CARDOSO das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 8 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA